

[1] [주의, 시정(회수)] 사항

1. 제 목 : 무상귀속 예정 공공시설용지에 대한 재산세 납부 부적정
2. 조치부서 : ㉠㉠㉠㉠처(주의), ㉠㉠지역본부(시정(회수))
3. 관 련 자 : ㉠㉠지역본부 ♣♣사업단 ○○ ○급 AAA(주의)
(현 소속 : ♣♣♣♣♣♣처 ㉠㉠㉠㉠㉠부 ○○ ○급)
4. 내 용 :

㉠㉠지역본부(이하 ‘본부’라 한다)는 2014. 9. 29. ♣♣시 내 공사 보유 토지에 대한 2014년도 재산세 404,354,590원(총 996,208,590원 중 591,854,000원은 물납)을 ♣♣시에 납부하였고, 이 중 ♣♣♣♣2 택지개발사업지구 내 토지에 대해 납부한 재산세는 226,086,346원이다.

「지방세특례제한법」 제76조 제2항에 따르면 공사가 국가 또는 지방자치단체의 계획에 따라 제3자에게 공급할 목적으로 택지개발사업에 사용하기 위하여 취득하는 부동산 중 택지개발사업지구 내에 있는 부동산으로서 관계 법령에 따라 국가 또는 지방자치단체에 무상으로 귀속될 공공시설용지에 대해서는 재산세를 면제하도록 되어 있다.

따라서 당해 개발사업의 실시계획에 따라 구획된 조성용지를 기준으로 재산세를 부과하는 경우 개별 필지별로 재산세 감면 대상이 되는 공공시설용지 여부를 결정하여 부과 및 감면하고, 협의 또는 수용재결로 취득한 종전 토지를 기준으로 재산세가 부과되는 경우 사업지구 전체 면적 대비 재산세가 감면되는 공공시설용지 면적 비율(이하 ‘감면율’이라 한다)로 필지별 재산세를 감면받아야 한다.

♣♣시도 이러한 방식으로 2015년도 ♣♣♣♣2지구 토지분 재산세를 부과하였으며, 과세대상 필지의 재산세 감면율은 2012. 12. 31. 승인·고시된 ♣♣♣♣2지구 개발계획 변경 및 실시계획 상 무상귀속 예정 공공시설용지 면적 비율에 따라 48%를 적용하였다.

따라서 2014년도 토지분 재산세 부과 시에도 동일한 감면율을 적용하는 것이 타당하므로 ♣♣♣♣2지구 2014년도 토지분 재산세의 정당한 부과액은 약 117백만 원이다.

그러나 ♣♣♣♣2지구 2014년도 토지분 재산세 상세 부과내역¹⁾을 살펴보면 필지별로 감면율이 전혀 적용되지 않은 채 일반적인 과세금액 결정산식에 따라 부과되었음에도 위 본부는 이를 그대로 납부하였다.

[표 1] ♣♣♣♣2지구 토지분 재산세 납부내역

구분	과세면적	감면율	납부금액
2014년도	939,553㎡	미적용	226,086,346원
2015년도	998,651㎡	48%	190,500,818원

자료 : □□지역본부 문서 재구성

그 결과 ♣♣♣♣2지구의 2014년도 토지분 재산세 약 108백만 원이 과다 납부되었다.

5. 조치할 사항

1) “2014년 토지분 재산세 납부(♣♣시)” (□□지역본부 ☆☆☆☆부-6958호(2014. 9. 29.))

●●●●처장은

재산세 납부 시 부과금액의 적정성 여부 확인을 소홀히 한 관련자 ○○ ○급
AAA에게 “주의”를 촉구하시기 바랍니다(주의).

□□지역본부장은

♣♣♣♣2지구 2014년도 토지분 재산세 중 과다 납부된 108백만 원을 조속히
환급받으시기 바랍니다(시정(회수)).